

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๓ วรรคสาม^{๓๗} ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๔ และจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๖^{๓๘} ของประกาศดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และเมื่อผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้บริหารมีนโยบายให้มีการเบิกจ่ายเงินโดยเร็วเพื่อให้เกิดการบริการที่รวดเร็วแก่ประชาชน ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติหน้าที่ในสภาวะที่จำเป็น ประกอบกับความเสียหายของราชการได้รับการชดเชยครบถ้วนแล้ว จึงมีมติให้ลดโทษเป็นปลดออกจากราชการ ซึ่งเป็นระดับโทษที่เหมาะสมกับความร้ายแรงแห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ลดโทษผู้ฟ้องคดีจากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นคุณต่อผู้ฟ้องคดี คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย พิจารณายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๔๒/๒๕๖๐)

๒) กรณีข้าราชการประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติราชการจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

กรณีพนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ๕ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินและบัญชี ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง มีพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบ โดยปล่อยปะละเลยไม่จัดทำรายงานสถานะทางการเงินประจำวัน รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบแสดงฐานะการเงินของงานจัดเก็บ

^{๓๗-๓๘} ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๔

ข้อ ๓

ฯลฯ

ฯลฯ

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ข้อ ๖ พนักงานส่วนตำบลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง



ค่าบริการบำบัดน้ำเสียตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่เอาใจใส่และระมัดระวังดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้บังคับบัญชา จนเป็นเหตุให้มีกรณีผู้ได้บังคับบัญชากระทำการทุจริตยกยอกเงิน ค่าบริการบำบัดน้ำเสียเป็นระยะเวลาเกือบ ๒ ปี เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๖๒,๐๙๐.๒๐ บาท ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว ถือได้ว่าเป็นการประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามข้อ ๕ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ดังนั้น การที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่งลงโทษ ปลดพนักงานเทศบาลคนดังกล่าวออกจากราชการ ซึ่งเป็นโทษขั้นต่ำของความผิด วินัยร้ายแรง อันเป็นการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ๕ งานการเงินและบัญชี ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินและบัญชี ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง นาย ด. ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาลได้มีหนังสือรายงานไปยังนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า ตรวจสอบพบการทุจริตยกยอกเงินค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ผลการสอบปรากฏว่า นางสาว จ. พนักงานจ้างทั่วไป ทำหน้าที่จัดทำบัญชีในงบเฉพาะการและรับ-ส่งเงินค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ให้ถ้อยคำยอมรับว่าได้กระทำการทุจริตยกยอกเงินค่าบริการบำบัดน้ำเสียจริง ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๔๙ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดและดำเนินการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด และคณะกรรมการ สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีตามมติดังกล่าว โดยในส่วนของความรับผิดชอบละเมิด ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรณีดังกล่าว สำหรับในส่วนของการสอบสวน ทางวินัย คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้รายงานผลการสอบสวนต่อผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนที่ถูกต้องในการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย โดยไม่ได้จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และไม่ได้จัดทำ



งบแสดงฐานะการเงิน เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล อันเป็นความผิดวินัย เห็นควรลงโทษลดขั้นเงินเดือน ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑ ชั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ดำเนินการตามความเห็น ของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและได้รายงานผลการดำเนินการทางวินัยต่อคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) หลังจากนั้น คณะอนุกรรมการพิจารณา การดำเนินการทางวินัยและให้ออกจากราชการของพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลาพิจารณาแล้ว เห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เห็นควรให้ลงโทษปลด ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ปลดผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการตามความเห็นดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอย่างร้ายแรงตามข้อ ๕ ของประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดี อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยืนให้ปลดผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี ระดับ ๕ งานการเงินและบัญชี ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินและบัญชี ส่วนช่างสุขาภิบาล ตามคำสั่ง เทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ๕ ได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้ว่า ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่ยากมาก โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้กำกับตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะ ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีโดยปฏิบัติหน้าที่ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น รับจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน และสิ่งแทนตัวเงิน ตรวจสอบ



และเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารทางการเงินและบัญชี จัดทำและดำเนินการต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ ควบคุม การทำบัญชีบางประเภท และรายงานแสดงฐานะทางการเงิน เป็นต้น ตรวจร่างหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณฝึกอบรมและให้คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ลงชื่อในใบเสร็จรับเงินแทนผู้อำนวยการสำนักการคลัง คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะกรรมการเก็บรักษาบัญชีเงินรายได้ หน่วยงานเก็บเงินค่าบริการบำบัดน้ำเสียและลงชื่อในใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างทั่วไปที่เป็นพนักงานเก็บเงินค่าบริการบำบัดน้ำเสียตามคำสั่งเทศบาลนครหาดใหญ่และตามคำสั่งส่วนช่างสุขาภิบาล ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีต้องทราบเป็นอย่างดีว่าการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และผู้ฟ้องคดีต้องควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด รวมทั้งจัดทำบัญชีประจำวัน งบดุล งบประจำปี (งบบัญชี) งบทดลอง และบัญชีแยกประเภท ซึ่งต้องละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่า นางสาว จ. พนักงานจ้างทั่วไป มีหน้าที่จัดทำบัญชีในงบเฉพาะการและรับ-ส่งค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีได้ยกยอดเงินค่าบริการบำบัดน้ำเสียระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๔๙ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ เป็นเงินจำนวน ๒,๑๖๒,๐๙๐.๒๐ บาท ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว โดยปรากฏข้อเท็จจริงตามรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (แบบ สว. ๖) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ และรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบตามระเบียบ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ สรุปได้ว่า หลังจากนางสาว จ. ได้รับเงินค่าบริการบำบัดน้ำเสียจากเจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าบริการบำบัดน้ำเสียแล้ว จะไม่นำฝากเงินตามยอดที่พนักงานเก็บเงินค่าบริการบำบัดน้ำเสียนำส่งแต่ละวัน ทั้งยังไม่ได้จัดทำรายงานบัญชีรายวันเพื่อรายงานให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แต่จะจัดทำเป็นรายเดือนเนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ว่างและผู้ฟ้องคดีไม่เคยเรียกตรวจสอบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารแต่อย่างใด สำหรับรายการแสดงฐานะทางการเงิน (statement) นางสาว จ. จะเป็นผู้รับมาจากธนาคารและนำมาเก็บไว้คนเดียวโดยไม่ได้นำไปให้ใครตรวจสอบ ทั้งยังไม่มีผู้ใดเรียกดูสมุดบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงินแต่อย่างใด ส่วนใบนำส่งเงิน นางสาว จ. ได้ปลอมลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีให้การยอมรับว่า ไม่ได้ตรวจใบนำฝากเงินธนาคารอย่างสม่ำเสมอ ไม่ได้ตรวจยอดเงินนำเข้า โดยจะตรวจสอบเพียงตัวเลขกับเงินนำส่งเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ตรวจดู



ตัวอักษรในใบนำฝากเงิน ไม่เคยตรวจสอบสมุดบัญชีอย่างละเอียด ไม่ได้จัดทำบัญชีประจำวัน บดุง และงบประมาณประจำปี (งบบัญชี) รวมทั้งไม่ได้ตรวจสอบงบทดลองและบัญชีแยกประเภท ที่นางสาว จ. เป็นผู้จัดทำ และไม่เคยเรียกดูรายการแสดงฐานะการเงินเพื่อมาตรวจสอบ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีไม่ได้จัดเก็บสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้ในตู้নির্যทั้งหมดที่รู้ว่าจะต้องจัดเก็บสมุดบัญชีไว้ในตู้নির্য และผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เก็บกุญแจตู้নির�คนเดียว ๒ ชุด นอกจากนี้ ยังปรากฏ ข้อเท็จจริงตามการให้ถ้อยคำของนาย ด. ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล และนาย ข. หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำที่ได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ว่า นาย ด. ได้เคย ทวงถามผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับรายงานตรวจสอบการด้านการเงินมาตลอดเกือบ ๑ ปี ก่อนที่จะทราบ เหตุการณ์ยกยอกเงิน แต่ผู้ฟ้องคดีบ่ายเบี่ยงไม่ยอมส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้ ส่วนนาย ข. ก็เคยขอรายงานตรวจสอบการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียจากผู้ฟ้องคดีหลายครั้ง แต่ไม่เคย ได้รับเอกสารดังกล่าว จากข้อเท็จจริงดังกล่าว เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้เอาใจใส่และระมัดระวัง ในการปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลการรับ-ส่งเงินค่าบริการบำบัดน้ำเสียของนางสาว จ. ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีมีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ของหัวหน้า การเงินและบัญชีอย่างเพียงพอในการดูแลควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของนางสาว จ. ย่อมพบข้อพิรุณเกี่ยวกับการปลอมลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีโดยนางสาว จ. ได้ แต่ผู้ฟ้องคดีก็หาได้ใช้ ความระมัดระวังเช่นนั้นให้เพียงพอไม่ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียังมีพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบ โดยปล่อยปะละเลยไม่จัดทำรายงานสถานะทางการเงินประจำวัน รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบแสดงฐานะการเงินของงานจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งผู้ฟ้องคดีควรคาดหมายได้ว่าอาจก่อให้เกิด ความเสียหายอย่างร้ายแรงได้ และหากใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจป้องกัน มิให้เกิดความเสียหายได้ และแม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่ามีภาระงานมากทำให้เกิดความบกพร่อง ในการทำงาน ก็หาไม่พึงเป็นเหตุผลที่ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ กรณีจึงเป็นการปล่อยปะละเลย และไม่ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จนเป็นเหตุให้นางสาว จ. กระทำการทุจริตยกยอก เงินค่าบริการบำบัดน้ำเสียเป็นระยะเวลาเกือบ ๒ ปี เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๖๒,๐๙๐.๒๐ บาท ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว และเป็นการไม่เอาใจใส่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของราชการ ตามปกติวิสัยของผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ๕ และในฐานะหัวหน้า การเงินการบัญชี ถือได้ว่าเป็นการประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จนเป็นเหตุให้เกิด ความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง กรณีจึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๕ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์



ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงขอที่จะสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ำกว่าปลดออกตามข้อ ๗๐ วรรคหนึ่ง ของประกาศดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ซึ่งเป็นโทษขั้นต่ำของความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยกอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๕/๒๕๖๑)

๒.๒.๒ คำสั่งลงโทษไล่ออก

๑) กรณีข้าราชการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

กรณีที่ข้าราชการมาลงชื่อปฏิบัติราชการในสมุดบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ แต่ถ้าปรากฏว่าในวันดังกล่าวข้าราชการผู้นั้นไม่อยู่ปฏิบัติราชการต้องถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการในวันดังกล่าว

การที่ข้าราชการจะออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือติดต่อกับส่วนราชการอื่น ย่อมจะต้องมีคำสั่งมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา หรือมีเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติราชการมายืนยัน เมื่อไม่ปรากฏว่าข้าราชการคนดังกล่าวได้รับคำสั่งให้ออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ และไม่มีพยานหรือบุคคลใดยืนยันว่า ได้ไปติดต่อราชการหรือติดต่อกันในช่วงดังกล่าว จึงฟังไม่ได้ว่าข้าราชการผู้นั้นออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่จริง

กรณีข้าราชการพลเรือนมีพฤติการณ์ไม่มาปฏิบัติราชการเป็นช่วง ๆ ติดต่อกันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จนทำให้ไม่ได้รับเงินเดือนอยู่บ่อยครั้ง และไม่มาปฏิบัติราชการเช่นนี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี ทั้งยังมีการส่งใบลาป่วยโดยอ้างใบรับรองแพทย์ปลอม แม้ภายหลังจะได้ขอถอนใบลาฉบับดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่ก็แสดงให้เห็นถึงพฤติการณ์ที่พยายามจะหลบเลี่ยงความผิด ทั้งที่ตนเองดำรงตำแหน่งนิติกร ซึ่งเป็นผู้ที่รู้กฎหมาย กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะลดหย่อนโทษ เมื่อข้าราชการคนดังกล่าวกระทำผิดวินัยฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม



ระเบียบของทางราชการ อันเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งบรรจุมีคำสั่งไล่ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนิติกร ๕ กลุ่มงานกฎหมาย กองกฎหมาย และที่ดิน กรมชลประทาน ได้รับคำสั่งกรมชลประทานให้ไปปฏิบัติงานและทำหน้าที่เป็นนิติกรประจำสำนักชลประทานที่ ๘ ต่อมา ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๘ ได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการกองกฎหมายและที่ดินว่า ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาปฏิบัติงานที่สำนักชลประทานที่ ๘ และไม่สามารถติดต่อได้ จึงขอส่งตัวคืนให้กองกฎหมายและที่ดินตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ เมื่อผู้ฟ้องคดีมารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กลุ่มงานกฎหมาย กองกฎหมายและที่ดินแล้ว ผู้ฟ้องคดียังคงลาป่วยเป็นช่วง ๆ หลายครั้ง กลุ่มงานกฎหมายไม่อนุมัติการลา และให้นำใบรับรองแพทย์มาประกอบใบลา และในบางช่วงผู้ฟ้องคดีไม่มาปฏิบัติงานและไม่แจ้งเหตุผลในการหยุดงานและไม่ส่งใบลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปได้รายงานต่อผู้อำนวยการกองกฎหมายและที่ดินว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มาปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นต้นมา ผู้อำนวยการกองกฎหมายและที่ดินจึงได้รายงานข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานให้ส่วนวินัยและระบบคุณธรรมพิจารณาดำเนินการทางวินัย ส่วนวินัยและระบบคุณธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นต้นมา โดยไม่สามารถติดต่อได้เป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน ถือเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เห็นควรตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง และได้รายงานความเห็นต่ออธิบดีกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หลังจากตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวนตามกระบวนการแล้ว คณะกรรมการสอบสวนได้พิจารณาพยานหลักฐานแล้วเห็นว่า ควรลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงได้รายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนอให้ อ.ก.พ. กรมชลประทาน พิจารณา ซึ่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติ อ.ก.พ. ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัย



ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นต้นมา โดยไม่สามารถติดต่อกับได้เป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน ถือเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการสอบสวนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และคณะกรรมการสอบสวนได้มีบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ พร้อมกับได้มอบสำเนาทันทีดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้คณะกรรมการสอบสวนยังเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อกล่าวหาและนำเสนอพยานเอกสารของตนประกอบการชี้แจง ทั้งนี้ ปรากฏตามบันทึกชี้แจงข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดี ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ และลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ตามลำดับ การดำเนินการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนจึงเป็นไปตามมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๑๓๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และเป็นการดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา ประกอบกับมาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว คณะกรรมการสอบสวนได้พิจารณาเห็นว่าควรลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และได้รายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนอให้ อ.ก.พ. กรมชลประทาน พิจารณาตามมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน ได้ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติ อ.พ.ก. เมื่อพิจารณากระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีตามข้อเท็จจริงข้างต้นแล้ว



เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา กำหนดไว้แล้ว กระบวนการดำเนินการทางวินัย อันนำไปสู่การมีคำสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมาย

กรณีตามคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่าขาดราชการเกินกว่าสิบห้าวัน ในสองช่วงเวลา คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และช่วงที่สอง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ สำหรับในช่วงแรกระหว่างวันที่ ๔ เมษายน ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ นั้น เป็นช่วงที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สำนักชลประทานที่ ๘ ซึ่งผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๘ ได้สั่งการให้ผู้ฟ้องคดีไปลงชื่อปฏิบัติงานที่หน้าห้อง ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๘ โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้จัดทำสมุดทะเบียนคุมเวลาปฏิบัติราชการขึ้นใช้เองสำหรับผู้ฟ้องคดีลงเวลามาปฏิบัติงานแต่เพียงผู้เดียว ผู้ฟ้องคดีลงชื่อเป็นผู้ตรวจในสมุดบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการดังกล่าวเอง โดยมีได้มีหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ลงชื่อตรวจสอบตามแบบที่กำหนด อีกทั้ง สมุดบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการดังกล่าวยังอยู่ในความครอบครองของผู้ฟ้องคดีเอง กรณีจึงมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าหลักฐานอื่น และแม้ผู้ฟ้องคดีจะมาลงชื่อปฏิบัติงานจริง ดังที่ปรากฏในสมุดบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง แต่ถ้าปรากฏว่า ในวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ปฏิบัติงานก็ถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการในวันดังกล่าวด้วย ประกอบกับตามหนังสือลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง บัญชีเบ็ดเตล็ดวันทำการของผู้ฟ้องคดี ของฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ ๘ ก็ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มาปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว และมีพยานซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการมาปฏิบัติงานให้การยืนยันว่าหนังสือดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง จึงฟังได้ว่าในระหว่างวันที่ ๔ เมษายน ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาปฏิบัติงานที่สำนักชลประทานที่ ๘ จริง ซึ่งการไม่มาปฏิบัติงานในช่วงเวลานี้ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบลาป่วย ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ รวม ๖ ฉบับ อันเป็นการยื่นใบลาล่าช้า ภายหลังจากที่ไม่มาปฏิบัติงานเป็นเวลานาน จึงเป็นการลาที่ไม่ถูกต้องตามข้อ ๑๗^{๓๙} ของระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ อีกทั้ง

^{๓๙} ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๗ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจำเป็น จะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงานก็ได้

ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว



เมื่อพิจารณาจากการหยุดราชการของผู้ฟ้องคดีประกอบใบลาป่วยทั้งหกฉบับแล้ว เห็นว่า หากผู้ฟ้องคดีมีอาการเจ็บป่วยดังที่กล่าวอ้างก็ไม่ได้ร้ายแรงถึงขนาดที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ กรณีจึงยังไม่มีเหตุผลอันสมควรที่ผู้ฟ้องคดีจะไม่มาปฏิบัติราชการเกินกว่าสิบห้าวันได้ สำหรับช่วงเวลาระหว่างวันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ นั้น ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มงานกฎหมาย กองกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ผู้ฟ้องคดีไม่มาปฏิบัติงาน ทั้งไม่ปรากฏว่าได้ลงชื่อปฏิบัติราชการในสมุดบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการโดยไม่ได้ยื่นใบลา และไม่สามารถติดต่อผู้ฟ้องคดีได้ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่มาปฏิบัติราชการในวันดังกล่าวจริง ในช่วงเวลานี้ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบลากิจและใบลาป่วยรวม จำนวน ๕ ฉบับ ซึ่งเป็นการยื่นใบลากิจภายหลังจากที่ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และคณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว อีกทั้งเป็นการยื่นใบลากิจภายหลังจากที่ได้หยุดราชการไปแล้ว โดยไม่ได้แสดงเหตุผลความจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถเสนอใบลาก่อนจะหยุดราชการ และไม่ได้ยื่นใบลาทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ ยังไม่ได้ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต จึงเป็นการลากิจที่ไม่ถูกต้องตามข้อ ๑๙^{๔๐} ของระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการฯ ใบลากิจของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ ส่วนกรณีใบลาป่วยนั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นใบลาป่วยภายหลังจากที่ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และคณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นใบลาป่วยต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ อันเป็นการยื่นใบลาป่วยที่ไม่ถูกต้องตามข้อ ๑๗ ของระเบียบเดียวกัน และเมื่อพิจารณาใบรับรองแพทย์ที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างประกอบใบลาป่วยแล้ว เห็นว่า ไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเริ่มหยุดราชการเนื่องจากป่วยจนไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ดังที่กล่าวอ้าง กรณีจึงยังไม่มีเหตุผลอันสมควรที่ผู้ฟ้องคดี

การลาป่วยตั้งแต่ ๓๐ วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจำเป็นหรือเห็นสมควรผู้มีอำนาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองของแพทย์ซึ่งผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้

การลาป่วยไม่ถึง ๓๐ วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นสมควรจะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้

^{๔๐} ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๙ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถรับอนุญาตได้ทันจะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยระบุเหตุจำเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี้เหตุผลให้ผู้มีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว

ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ



จะไม่มาปฏิบัติราชการเกินกว่าสิบห้าวันได้ หนึ่ง สำหรับข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า พยานที่ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาปฏิบัติงาน แม้จะมีการลงลายมือชื่อมาปฏิบัติงาน พยานดังกล่าวไม่ทราบขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีจะออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือติดต่อส่วนราชการอื่น หรือออกให้คำปรึกษา แนะนำแก่เจ้าหน้าที่โครงการต่าง ๆ ในเขตงานของสำนักชลประทานที่ ๘ ก็ดี หากเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการก็ย่อมจะต้องมีคำสั่งมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา หรือมีเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติราชการมายืนยัน นอกจากนี้ การปฏิบัติงานดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการออกไปติดต่อส่วนราชการอื่น ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่โครงการต่าง ๆ ย่อมจะต้องติดต่อหรือให้คำแนะนำกับบุคคลอื่น หากเป็นดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างจริง บุคคลเหล่านั้นก็ย่อมจะเป็นพยานในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ แต่ข้อเท็จจริงกลับไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้ออกไปปฏิบัติราชการนอกสถานที่ และไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานโดยไปติดต่อราชการที่ใด หรือออกให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่โครงการใด ที่ไหน ไม่มีพยานหรือบุคคลใดยืนยันว่าได้ติดต่อราชการหรือติดต่อกับผู้ฟ้องคดีในช่วงดังกล่าว ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้จึงฟังไม่ขึ้น ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ รับราชการมาเป็นเวลานาน ย่อมจะต้องรู้กฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติราชการเป็นอย่างดี แต่กลับมีพฤติการณ์ที่ได้กระทำความผิดกฎหมายเสียเอง โดยการมีพฤติการณ์ไม่มาปฏิบัติราชการเป็นช่วง ๆ เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จนทำให้ไม่ได้รับเงินเดือนอยู่บ่อยครั้ง และไม่มาปฏิบัติราชการเช่นนี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี ทั้งยังมีการส่งใบลาป่วยโดยอ้างใบรับรองแพทย์ปลอม แม้ภายหลังจะได้ขอถอนใบลาฉบับดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่ก็แสดงให้เห็นถึงพฤติการณ์ที่พยายามจะหลบเลี่ยงความผิด ทั้งที่ตนเองก็เป็นผู้ที่รู้กฎหมาย กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะลดหย่อนโทษ เมื่อผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ อันเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง^{๔๑} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีมูลพินิจที่จะลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ หรือไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการฐานใดฐานหนึ่งก็ได้ตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง ประกอบกับ

^{๔๑} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๙๒

ฯลฯ

ฯลฯ

การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง



มาตรา ๑๓๓^{๔๒} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ โดยให้มีผลนับแต่วันรับทราบคำสั่งเป็นต้นไป จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๑๙/๒๕๖๑)

๒) กรณีข้าราชการกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก

ข้าราชการพลเรือนที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกมีกำหนด ๑ ปี โดยมีได้เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ ย่อมอยู่ในข่ายกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยถือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งผู้มีอำนาจสั่งบรรจุจะดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการคนดังกล่าวโดยไม่สอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ ตามนัยข้อ ๔ (๑) ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ในกรณีนี้ แม้ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษมีดุลพินิจที่จะนำเอาเหตุอันควรลดหย่อนโทษมาลดโทษเป็นลงโทษปลดออกก็ได้ แต่มิได้เป็นการบังคับว่าหากผู้มีอำนาจสั่งลงโทษไม่ได้นำเอาเหตุอันควรลดหย่อนโทษมาประกอบการพิจารณาโทษแล้ว จะทำให้การลงโทษนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง

^{๔๒} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๓๓ ข้าราชการพลเรือนผู้ใดมีกรณีกระทำความผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรให้ออกจากราชการอยู่ก่อนวันที่ บพัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มีอำนาจสั่งลงโทษผู้นั้นหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ส่วนการสอบสวน การพิจารณา และการดำเนินการเพื่อลงโทษหรือให้ออกจากราชการ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่

(๑) กรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไปแล้วก่อนวันที่ บพัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังสอบสวนไม่เสร็จก็ให้สอบสวนตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

(๒) ในกรณีที่ได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้วก่อนวันที่ บพัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้การสอบสวนหรือพิจารณา แล้วแต่กรณีนั้นเป็นอันใช้ได้

(๓) กรณีที่ได้มีการรายงานหรือส่งเรื่อง หรือนำสำนวนเสนอ หรือส่งให้ อ.ก.พ. สามัญพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น และ อ.ก.พ. สามัญพิจารณาเรื่องนั้นยังไม่เสร็จ ก็ให้ อ.ก.พ. สามัญ พิจารณาตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ



แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น การที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกข้าราชการคนดังกล่าวออกจากราชการตามมติ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ในการนี้ แม้จะปรากฏว่าข้าราชการคนดังกล่าวเคยถูกอธิบดีกรมป่าไม้มีคำสั่งปลดออกจากราชการตามการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่ามีพฤติการณ์อันเป็นความผิดตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นการกระทำความผิดเดียวกันกับที่มีการดำเนินคดีอาญาจนศาลฎีกามีคำพิพากษาถึงที่สุดตามคดีนี้ แต่โดยที่เป็นการสั่งลงโทษคนละฐานความผิดกัน โดยการสั่งลงโทษของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นการลงโทษในฐานะความผิดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการคนดังกล่าวซ้ำกัน อันจะเป็นเหตุให้คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีหนังสือแจ้งกรมป่าไม้ให้พิจารณาโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี กรณีเมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ ๖ สำนักงานป่าไม้จังหวัดเลย ได้ร่วมกันทำหลักฐานเท็จเบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โดยไม่มีการจ้างงานกันจริง และทำหลักฐานอันเป็นเท็จในการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการเป็นเงินจำนวน ๒๓๖,๒๕๐ บาท และนำเงินดังกล่าวไปเป็นประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ได้มีมติชี้มูลความผิดว่า ผู้ฟ้องคดีมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๖๒ (๑) (๔) และมีความผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๒ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๙๘ วรรคสอง อ.ก.พ. กรมป่าไม้จึงมีมติให้ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และอธิบดีกรมป่าไม้ได้มีคำสั่งที่ ๑๙๖๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติของ อ.ก.พ. กรมป่าไม้ ต่อมา ได้มีพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ อธิบดีกรมป่าไม้



ได้มีคำสั่งบรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามที่ได้รับการล้างมลทิน หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้โอนย้ายไปรับราชการในสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สำหรับการดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีนั้น ได้ปรากฏในเวลาต่อมาว่า ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาที่ ๑๒๒๙๑/๒๕๕๕ ว่า ผู้ฟ้องคดีมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ให้ลงโทษจำคุก ๑ ปี และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีคำสั่งที่ ๖๔๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติของ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ โดยให้มีการแก้ไขถ้อยคำในคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และได้มีการแจ้งผลอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และคำวินิจฉัยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผลการดำเนินคดีอาญาต่อผู้ฟ้องคดีตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิดว่า ผู้ฟ้องคดีมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗^{๔๓} และมาตรา ๑๖๒ (๑) (๔)^{๔๔} ปรากฏว่าศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาที่ ๑๒๒๙๑/๒๕๕๕ ให้จำคุกผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๑ ปี และความผิดนี้มิได้เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ ผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ในข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๖)^{๔๕}

^{๔๓-๔๔} ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๑๕๗ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๖๒ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสาร กระทำการดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติหน้าที่

(๑) รับรองเป็นหลักฐานว่า ตนได้กระทำการอย่างใดขึ้น หรือว่ากระทำการใดได้กระทำต่อหน้าตนอันเป็นความเท็จ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้น มุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๔๕} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๘๕ การกระทำผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ฯลฯ

ฯลฯ

(๖) กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือได้รับโทษที่หนักกว่าโทษจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ฯลฯ

ฯลฯ



แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยถือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ จะดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี โดยไม่สอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ตามนัยข้อ ๔ (๑)^{๔๖} ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๙ ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง และมีอำนาจที่จะเสนอเรื่องนี้ให้ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ผู้ฟ้องคดีสังกัดอยู่ พิจารณามีมติลงโทษปลดหรือไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการได้ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ซึ่งในการนี้ ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษมีดุลพินิจที่จะนำเอาเหตุอันควรลดหย่อนโทษมาลดโทษเป็นลงโทษปลดออกก็ได้ แต่มิได้เป็นการบังคับว่าหากผู้มีอำนาจสั่งลงโทษไม่ได้นำเอาเหตุอันควรลดหย่อนโทษมาประกอบการพิจารณาโทษแล้ว จะทำให้การลงโทษนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง^{๔๗} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งคำสั่งลงโทษของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามกรณีนี้ เป็นกรณีการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดอาญา โดยศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกมีกำหนด ๑ ปี อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจำคุกตามมาตรา ๙๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นคนละฐานความผิดกับที่อธิบดีกรมป่าไม้

^{๔๖} กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๙ ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง

ข้อ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้ ถือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๐๙ โดยไม่สอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้

(๑) กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือให้ลงโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๔๗} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๙๗ ภายใต้บังคับวรรคสอง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ำกว่าปลดออก

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง หรือผู้มีอำนาจตามมาตรา ๙๔ เห็นว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๙๗ ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี พิจารณาเมื่อ อ.ก.พ. ดังกล่าวมีมติเป็นประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๙๗ ส่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.พ.

ฯลฯ

ฯลฯ



เคยมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ชี้มูลว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์อันเป็นความผิดตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม^{๔๘} มาตรา ๘๕ วรรคสอง^{๔๙} และมาตรา ๘๘ วรรคสอง^{๕๐} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอเรื่องการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดี ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ๑ ปี ให้ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา มีมติกำหนดโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่ง อ.ก.พ. ดังกล่าวพิจารณาแล้วมีมติให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ การที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีคำสั่งที่ ๖๔๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ลงโทษไล่ออกจากราชการตามมติ อ.ก.พ. ดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบแล้ว และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งดังกล่าวแล้วมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยให้มีการแก้ไขคำสั่งดังกล่าว และให้ใช้ข้อความ “เนื่องจากผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ถือได้ว่าเป็นกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง” แทน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟบ.๒/๒๕๖๑)

กรณีข้าราชการตำรวจกระทำความผิดอาญาที่ไม่ได้เป็นการกระทำความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษและศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งตามข้อ ๓ (๑) ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้ถือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๙๐ หรือมาตรา ๙๑ โดยไม่ต้อง

^{๔๘-๕๐} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๒ ๗๗ ๗๗

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

มาตรา ๘๕ ๗๗ ๗๗

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

มาตรา ๘๘ ๗๗ ๗๗

การกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือได้รับโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติดังร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง



สอบสวนหรือการสอบสวนก็ได้ ดังนั้น การที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ กรณีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ในฐานะความผิดดังกล่าวข้างต้น โดยดำเนินการผ่านคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลับรองเสนอก่อนมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามนัยมาตรา ๙๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีรับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการ สังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔ ถูกดำเนินคดีในข้อหาข่มขืนกระทำชำเราหญิงอื่นซึ่งมิใช่ภรรยาของตน พรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี ไปเสียจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เพื่อการอนาจารโดยผู้เยาว์ไม่เต็มใจไปด้วย และกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการ เพื่อสอบสวนผู้ฟ้องคดีกรณีดังกล่าว โดยคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วมีมติให้ยุติเรื่อง และงดการดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดี ต่อมา พนักงานอัยการจังหวัดสงขลาได้ฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลยในคดีอาญา ในข้อหาความผิดต่อเสรีภาพและอนาจาร ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๑๐ ปี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย เพื่อดำเนินการสอบสวนผู้ฟ้องคดีกรณีดังกล่าว คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพิจารณาแล้ว เห็นว่า ผลคดีอาญาถึงที่สุดแล้ว โดยศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุกผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๑๐ ปี ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗๙ (๔) และเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามกฎหมาย ก.ตร. ว่าด้วยกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓ (๑) เห็นควรลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลับรองเสนอเพื่อพิจารณาต่อไป โดยคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลับรองเสนอพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามมติคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีมติยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยที่ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ซึ่งการกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวไม่ได้เป็นการกระทำความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษที่จะเข้าข้อยกเว้นให้ผู้ฟ้องคดีที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกนั้นไม่เป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๔)^{๕๑} แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับการที่ผู้ฟ้องคดีต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกถือเป็นการกระทำความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง และผู้บังคับบัญชาสามารถดำเนินการทางวินัยได้โดยไม่ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ตามมาตรา ๘๗ วรรคสาม^{๕๒} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบข้อ ๓ (๑)^{๕๓} ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยการสั่งลงโทษของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการเพื่อพิจารณาลั่นกรองเสนอก่อนมีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๙๐ วรรคสอง^{๕๔} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ กรณีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือรับโทษที่หนักกว่าโทษจำคุกตามมาตรา ๗๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ

^{๕๑-๕๒} พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๗๙ การกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่การกระทำดังต่อไปนี้

ขลข

ขลข

(๔) กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือได้รับโทษที่หนักกว่าโทษจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา ๘๗

ขลข

ขลข

ในกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร. จะดำเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสืบสวนหรือสอบสวนก็ได้

^{๕๓} กฎ ก.ตร. ว่าด้วยกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๓ ข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้ ถือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งซึ่งผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๙๐ หรือมาตรา ๙๑ โดยไม่ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้

(๑) กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษที่หนักกว่าจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือให้ลงโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ขลข

ขลข

^{๕๔} พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๙๐

ขลข

ขลข

การพิจารณาสั่งลงโทษของผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ (๒) (๓) และ (๔) ให้ผู้มีอำนาจดังกล่าวตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาลั่นกรองเสนอ โดยคณะกรรมการดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรองหัวหน้าหน่วยงานนั้นทุกคนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎ ก.ตร.

ขลข

ขลข



และเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามข้อ ๓ (๑) ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งฯ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยคณะอนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับการอุทธรณ์ มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๒/๒๕๖๑)

๓) กรณีข้าราชการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยทุจริต

กรณีของข้าราชการที่มีพฤติกรรมกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ได้ให้ถ้อยคำรับสารภาพว่าได้กระทำผิดจริงและได้มีการบันทึกถ้อยคำรับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน กรณีถือได้ว่าเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งซึ่งผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจสั่งบรรจุสามารถดำเนินการทางวินัยข้าราชการ นั้น โดยไม่ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ตามนัยข้อ ๖๕ (๓) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการสถานเดียว การนำเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปรานีอื่นใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ ดังนั้น การที่ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุได้มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากการดังกล่าวออกจากราชการตามมติของ อ.ก.พ. กรม จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และการที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของข้าราชการดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ส่วนทะเบียนรถยนต์ งานรถยนต์นั่งเกิน ๗ คน และรถบรรทุก ได้ตรวจพบการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงานรถยนต์นั่งเกิน ๗ คน และรถบรรทุก ส่วนทะเบียนรถยนต์ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ออกไปเสร็จรับเงินว่า มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินรายการเสียภาษีบ่อยครั้ง ออกใบเสร็จรับเงินข้ามหมายเลขคุมใบเสร็จ และมีการปรับฐานข้อมูลผิดปกติ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงมีคำสั่งให้สืบสวนข้อเท็จจริง และผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อผู้สืบสวนข้อเท็จจริงยอมรับว่าได้กระทำการตามที่มีการกล่าวหาจริง โดยมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินจำนวน ๒ รายการ หลังจากได้รับรายงานจากผู้สืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว อธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้มีคำสั่งให้สืบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าการดังกล่าวเป็นความผิด



วินัยอย่างร้ายแรงฐานใดและจะต้องได้รับโทษสถานใด พร้อมทั้งแจ้งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ผู้ฟ้องคดีทราบก่อน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำรับสารภาพต่อผู้สืบสวนข้อเท็จจริงว่า ได้กระทำการตามที่ได้มีการตรวจสอบพบจริง และต่อมา ผู้ฟ้องคดีก็ได้นำเงินส่งคืนให้แก่ทางราชการครบถ้วนแล้ว จากนั้นผู้สืบสวนข้อเท็จจริงได้สรุปผลการสืบสวนข้อเท็จจริงว่า พฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๕ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง เห็นควรไล่ออกจากราชการ โดยส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กรมการขนส่งทางบกพิจารณาตามนัยมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป ซึ่ง อ.ก.พ. กรมการขนส่งทางบก พิจารณาแล้วมีความเห็นในแนวทางเดียวกัน เห็นควรให้ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก จึงมีคำสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้ว มีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงที่ปรากฏฟังได้ว่า การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำรับสารภาพว่าได้กระทำผิดจริง และได้มีการบันทึกถ้อยคำรับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน กรณีจึงถือได้ว่าเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งซึ่งอธิบดีกรมการขนส่งทางบกในฐานะผู้มีอำนาจสั่งบรรจุจะดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี โดยไม่ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ตามนัยข้อ ๖๕ (๓)^{๕๕} ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และมีอำนาจที่จะเสนอเรื่องนี้ให้ อ.ก.พ. กรมการขนส่งทางบกที่ผู้ฟ้องคดีสังกัดอยู่พิจารณามีมติลงโทษปลดหรือไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการได้ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ เมื่ออธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้เสนอเรื่องการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีรับสารภาพว่ามีพฤติการณ์กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และฐานกระทำการอื่นใด

^{๕๕} กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๖๕ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้ ถือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้ที่มีอำนาจตามมาตรา ๙๔ แล้วแต่กรณี จะดำเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือได้ให้ถ้อยคำรับสารภาพ และได้มีการบันทึกถ้อยคำรับสารภาพเป็นหนังสือหรือมีหนังสือรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎ ก.พ. นี้

